



Fonte: Rafael Luz - STJ

Notícias

STJ julga amanhã temas relevantes sobre PIS/Cofins, ICMS-DIFAL e contribuições parafiscais

Publicado em 10/02/2026 às 12:08  10

Tempo de leitura: 2 minutos

in



Compartilhar matéria

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga amanhã, 11 de fevereiro, pelo menos quatro temas tributários de grande relevância para os contribuintes. Os julgamentos começam às 14h e envolvem discussões sobre créditos de PIS/Cofins na aquisição de combustíveis, teto para contribuições parafiscais, prosseguimento de execuções fiscais após o falecimento do executado e exigibilidade do ICMS-DIFAL. Você poderá acompanhar, em tempo real, os desdobramentos desses julgamentos no nosso painel de monitoramento de pautas tributárias, clicando **AQUI**.

No Tema 1339, o STJ vai decidir se comerciantes varejistas de combustíveis, ainda que submetidos ao regime monofásico de PIS/Cofins, têm direito à manutenção de créditos decorrentes da compra de combustíveis. A controvérsia se concentra no período entre a vigência da Lei Complementar nº 192/2022 e 31 de dezembro de 2022 ou, alternativamente, até 22 de setembro de 2022, data que marca o fim do prazo nonagesimal após a publicação da Lei Complementar nº 194/2022. O julgamento será realizado sob relatoria do ministro Gurgel de Faria.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

O Tema 1390 discute a limitação da base de cálculo de diversas contribuições parafiscais, como INCRA, salário-educação, SENAR, SEST, SENAT, entre outras, ao teto de 20 salários mínimos, conforme previsto no parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 6.950/1981. O caso será analisado sob relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Também será julgado o Tema 1393, que trata da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra o espólio ou sucessores, nos casos em que o executado falece antes de ser citado. O entendimento da Primeira Seção poderá uniformizar o tratamento do processo executivo fiscal diante do falecimento do devedor. Esse tema também está sob relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Por fim, o Tema 1369 analisa a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais contribuintes do imposto. O foco é saber se essa cobrança estava validamente prevista na Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996), antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 190/2022. O relator é o ministro Afrânio Vilela.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Tags: [execuções fiscais](#) [Lei Complementar 192/2022](#) [Tema 1339](#) [Tema 1390](#) [Tema 1393](#)
[Tema 1369](#) [contribuições parafiscais](#) [Primeira Seção](#) [ICMS-Difal](#) [regime monofásico](#)
[PIS/Cofins](#) [julgamento tributário.](#) [crédito tributário](#) [STJ](#)

CURSOS DA APET



1º Workshop APET de 2026 – Devedor Contumaz e a Lei Complementar nº 225/2026 (Presencial) – 17/03/2026



Tributação do Agronegócio: Regime Atual e Reforma Tributária – 23/03/2026



Curso de Extensão – Wealth Planning – Família, Patrimônio e Tributação: Novo Cenário Normativo – Turma 5 – 15/04/2026



Curso De Especialização – Reforma Tributária: IBS e CBS na Constituição e na Lei Complementar – 03/03/2026



Curso de Especialização em Imposto de Renda das Empresas (CSLL e Normas de Contabilidade – IFRS) – Turma – 14 – 10/03/2026



Curso de Extensão: IRPF na Prática – Como declarar o Imposto de Renda Pessoa Física – 08/04/2026

Notícias Relacionadas

Notícias

👁 382

Receita Federal publica cartilha com perguntas e respostas sobre tributação das altas rendas

17 de dezembro de 2025

Notícias

👁 195

Receita Federal atualiza "Perguntas e Respostas" sobre tributação das Altas Rendas e amplia entendimentos restritivos

Notícias

👁 170

Câmara aprova projeto que impõe sanções ao chamado devedor contumaz

10 de dezembro de 2025



Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



Decisões	Reforma	Política de
Administrativas	Tributária	Privacidade
CARF	Rota da	Termos e
Receita	Contabilidade	Condições de
Federal		Uso
TIT-SP		